

Rivka Yael
Friedman _
Lawyer
ID_03178017
4

Digitally signed by
Rivka Yael
Friedman _ Lawyer
ID_031780174
Date: 2026.07.30
08:39:27 +03'00'



מספר סניף: 252 - מח' ניהול משכנתאות

205849836

מס' בטחון:

1

מס' ארוע:

מס' השטר:

משרד המשפטים/אגף רישום והסדר מקרקעין
לשכת רישום המקרקעין ב פתח תקוה

שטר משכנתה בדרגה ראשונה

התנאים המיוחדים לשטר המשכנתה הינם כפי שהוסכם בין הבנק לבין הממשכן (ים) ו/או הלווה (הלווים). ככל שקיימת סתירה בין התנאים המיוחדים שצורפו לשטר המצוי בתיקי רשם המקרקעין לבין התנאים המיוחדים המצויים בבנק, יגברו הוראות התנאים המצויים בבנק.

מס' שטר:

שטר זה מעיד שלהבטחת סך של 1,400,000.00 ש"ח (מליון ארבע מאות אלף שקלים חדשים בלבד)

שקיבלו(ו) ו/או יקבלו(ו)

שם משפחה ושם פרטי / שם תאגיד	סוג זיהוי	מס' זיהוי
כהן ערן	ת. ז.	066729310
כהן יליזבטה	ת. ז.	313008740

להלן: "הלווה (הלווים)"

מאת בנק מזרחי טפחות בע"מ מס חברה 520000522 (להלן: "הבנק ו/או בעל המשכנתה")
בצירוף ריבית והצמדה ו/או חיובים אחרים כמפורט בתנאים המיוחדים המצורפים לשטר זה.

ממשכנים בזה

שם משפחה ושם פרטי / שם תאגיד	סוג זיהוי	מס' זיהוי
דורפמן פאינה	ת. ז.	313008708

(להלן: "הממשכנים")

את זכותם במקרקעין שמתוארים ברשימה להלן והם יהוו ערובה לטובת הבנק ו/או בעל המשכנתה, לתשלום הסכום דלעיל, כמפורט בתנאים המיוחדים המצורפים לשטר זה, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הממשכן(ים) מצהיר(ים) בזה שהוא (הם) (בעל/י) זכות במקרקעין כמתואר ברשימה והם נקיים מכל שעבוד, ערעור, עיקול או זכות ערעור צד שלישי אחרת, פרט למפורטים בשטר זה.

הבנק מסכים כי עם רישום המשכנתה לפי שטר זה תימחק הערת האזהרה שנרשמה לטובתו
לפי שטר: 65847/1 מתאריך: 25/12/2024 במקרקעין המתוארים ברשימה.

הרשימה

היישוב פתח תקוה

מס' הבגוש או הספר	מספר החלקה או הדף	השטח במ"ר	הזכות	החלק הממושכן	תאור המקרקעין הממושכנים ו/או גבולותיהם והשיעבודים
6360	306/114	132.00	בעלות	בשלמות	כרשום בפנקס הבתים המשותפים

שם נציג הבנק	מחמת נציג הבנק	חותמת הבנק
ס.ד.ו		בנק מזרחי טפחות

בנק מזרחי טפחות בע"מ

אישור עורך דין ואימות חתימה

14/07/2026

עו"ד, שהגני עורך הדין של בנק מזרחי טפחות בע"מ מאשר בזה כי ביום

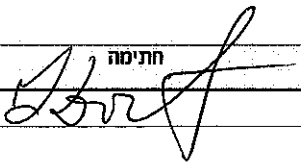
אני הח"מ / אביטל אסף

הופיע בפני נציג הבנק הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותו בתור מורשה כדין של הבנק ומוסמך לחתום בשמו על השטר זה, ולאחר שהסברתי לו את מהות העיסקה שהוא עומד לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן לו כראוי, חתם בפני מרצוני, בשם הבנק הנ"ל, על שטר זה.

אסף אביטל, עו"ד
מ.ר. 77740

חותמת וחתימת עורך הדין

מס' תיק/הלוואה: 443935625 / 1

חתימה	השם
	
	דורפמן פאינה

אימות חתימת השטר

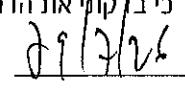
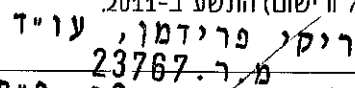
אימות חתימה ע"י רשם

אני מעיד כי היום התייצבו לפניי **ממשכן(ים)** הנ"ל, ולאחר שדיהיתי אותו/ם והסברתי לו/להם את מהות העסקה שהוא/הם עומד/ים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן לו/להם כראוי, חתמו/ו לפניי מרצונם/ם. באמצעות חתימתי ע"ג מסמך זה אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 12(ב) / 14(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011.

תאריך	שם מלא (משפחה ופרטי)	חתימה
-------	----------------------	-------

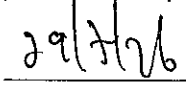
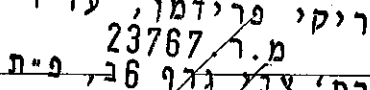
אימות חתימה ע"י עורך דין

אני מעיד כי היום התייצבו לפניי **ממשכן(ים)** הנ"ל, ולאחר שדיהיתי אותו/ם והסברתי לו/להם את מהות העסקה שהוא/הם עומד/ים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן לו/להם כראוי, חתמו/ו לפניי מרצונם/ם. באמצעות חתימתי (הידנית / בהגשה מקוונת גם האלקטרונית) ע"ג מסמך זה אני מאמת את החתימות על שטר זה לפי הוראות תקנה 12(ב) / 14(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011.

תאריך	חתימת (שם וכתובת)	חתימה
	ריקי פרידמן, עו"ד מ.ר. 23767 צבז גרף 6, פת	

אישור עורך דין עפ"י תקנה 14(ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011 (נדרש כשאין אישור של עו"ד המאמת)

באמצעות חתימתי (הידנית / בהגשה מקוונת גם האלקטרונית) ע"ג מסמך זה אני מאשר כי בדקתי את הפרטים המופיעים בשטר זה והמסמכים שצורפו לו, כאמור בתקנות 10-19 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011 ומצאתים מתאימים וראויים לעסקה המבוקשת.

תאריך	חתימת (שם וכתובת)	חתימה
	ריקי פרידמן, עו"ד מ.ר. 23767 צבז גרף 6, פת	

אישור עו"ד במקרים בהם צד לפעולה הוא תאגיד (לכל תאגיד בנפרד)

אישור עורך דין עפ"י תקנה 10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011

באמצעות חתימתי (הידנית / בהגשה מקוונת גם האלקטרונית) ע"ג מסמך זה אני מאשר כי התאגיד, שם התאגיד: _____ מס' תאגיד: _____ קיים.

כי החלטתו מיום _____, המצורפת בזה, ² התקבלה כדין והיא עודנה בתוקף, וכי הוא כשיר לבצע את העסקה המבוקשת באמצעות החתומים על שטר זה.

תאריך	חתימת (שם וכתובת)	חתימה
-------	-------------------	-------

1 במקרה שעורך הדין המאמת לא ביצע את הבדיקה ניתן למחוק פסקה זו, אך יש להקפיד שהשטר יישא חתימת עורך דין בדבר התקיימות הבדיקה לפי סעיף 14 (ב) כאמור.

2 אין באישור זה כדי לפטור מהמצאת החלטה/פרוטוקול כנדרש בתקנה 10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תשע"ב - 2011.

נספח התנאים המיוחדים של המשכנתא

פתח תקוה

ביום

14

חודש

07

שנת

2026

שנערך ונחתם ב

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהשטר שאליו הוא מצורף (להלן: "השטר העיקרי") השטר העיקרי ונספח זה, ביחד מהווים נספח אחד (להלן: "שטר המשכנתא" או "שטר זה")

1. הגדרות

א. "הבנק" -

בנק מזרחי טפחות בע"מ, וכל אחד מסניפיו הקיימים בתאריך שטר משכנתא זה בין בישראל ובין מחוץ לישראל ו/או כל סניף שייפתח בכל מקום הוא בעתיד בין בישראל ובין מחוץ לישראל, וכן הבאים מכח הבנק או הבאים במקומו, וכל חברה בת או חברה שלובה לבנק ו/או חברה או גוף המסונפים לבנק.

ב. "הממשכן", "הלווה", "הלקוח" - כמפורט בשטר העיקרי ואם יותר מאדם או גוף אחד רשום בשטר העיקרי כ"ממשכנים" או כ"לווים", כי אז כולם יחד וכל אחד מהם לחוד ייקרא להלן "הממשכן" או "הלווה" או "הלקוח", לפי הענין.

ג. בשטר זה, מקום שהתוכן מרשה או מחייב את הדבר, ייחשבו הביטויים "הממשכן", כאמור, ככולל את כל אחד מיחיד הממשכן, יורשיו, מבצעי צוואתו, עזבונו ומנהלי עזבונו, אפוטרופסין, מפרקי, נאמניו, וכל הבא מכוחו או במקומו של הממשכן, והביטוי "הלקוח" ייחשב ככולל כל אחד מיחיד הלקוח, יורשיו, מנהלי עזבונו, מבצעי צוואתו, אפוטרופסין, מפרקי, מנהליו, שותפיו, בעלי מניותיו, נאמניו וכל הבא מכוחו או במקום הלקוח, והביטוי "הבנק" יכלול את כל אלה הבאים במקומו או מכוחו של הבנק.

ד. "חוזי ההלוואה/אשראי" - כל הסכם ו/או הסכמים שנחתמו ו/או יחתמו בין הבנק ובין הלקוח ואם יותר מחוזה אחד, כל אחד מהם לחוד וכולם ביחד.

ה. "ההלוואה" ו/או "האשראי" - ההלוואה ו/או ההלוואות שקיבל ו/או יקבל הלקוח על פי חוזי ההלוואה/אשראי, לרבות כל

אשראי ו/או ערבות ו/או שירות בנקאי ו/או סכום אחר שהלקוח חייב ו/או עשוי להיות חייב

לבנק כאמור להלן בפיסקה זו. המונח "קבלת הלוואה", כמשמעותו בשטר העיקרי ובשטר

זה - לרבות מתן אשראי כלשהו בכל דרך שהיא ו/או מתן ערבות כלשהי ו/או מתן שירות

בנקאי אחר כלשהו על ידי הבנק ללקוח ו/או לאחרים לבקשת הלקוח ו/או בערבותו;

והמונח "חייב בגין הלוואה" בשטר העיקרי ובשטר זה - לרבות כל סכום שהלקוח חייב ו/או

עשוי להיות חייב לבנק מכל מקור שהוא ובכלל זה בגין כל אשראי ו/או ערבות ו/או הלוואה

ו/או שירות בנקאי שהבנק נתן ו/או יתן ללקוח ו/או לאחרים לפי בקשת הלקוח ו/או בערבותו

ו/או בגין כל התחייבות של הלקוח ו/או לפי כל דין ו/או בקשר עם כל עיסקה שהיא, מבלי

לגרוע מכלליות האמור לעיל, בשטר משכנתא זה, "אשראי" - כולל כל סכום, בין בשקלים

חדשים ובין במטבע אחר כלשהו המגיע או שגיע לבנק מאת הלקוח או מאת הלקוח ביחד

עם אחרים - בין כתשלום קרן ובין כתשלום ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער, עמלות,

הוצאות, או חיובים בנקאיים אחרים - על חשבון ובגין או בקשר עם:

(1) הלוואות, משיכות יתר או אשראים אחרים כלשהם, שהבנק נתן או יתן מפעם לפעם

ללקוח או ללקוח ביחד עם אחרים.

(2) אשראים דוקומנטריים מכל סוג שהם שהבנק פתח או יפתח מפעם לפעם לבקשת

הלקוח או לבקשת הלקוח ביחד עם אחרים.

(3) כתבי ערבות, כתבי שיפוי או כתבי התחייבות אחרים שהבנק הוציא או יוציא מפעם

לפעם לטובת צדדים שלישיים לבקשת הלקוח או לבקשת הלקוח ביחד עם אחרים.

(4) ערבויות, התחייבויות לשיפוי או התחייבויות אחרות שהלקוח או הלקוח ביחד עם

אחרים נתן או יתן לטובת הבנק.

(5) שטרות בחתימתו, הסבתו או בערבותו של הלקוח או של הלקוח ביחד עם אחרים

שהבנק ניכה או ינכה או שהלקוח או צדדים שלישיים כלשהם מסרו או ימסרו לבנק

לבטחון או לגבייה או לשמירה

(6) שירותים בנקאיים אחרים שניתנו או שיינתנו ללקוח או ללקוח ביחד עם אחרים.

(7) התחייבות הלקוח על-פי שטר משכנתא זה.

(8) עסקאות אחרות כלשהן שנעשו או ייעשו מפעם לפעם בין הלקוח או בין הלקוח ביחד

עם אחרים לבין הבנק.

כל זאת בין שאותו סכום מגיע או יגיע מהלקוח או מהלקוח ביחד עם אחרים באופן מוחלט ובין על תנאי, במישרין או בעקיפין, עכשיו או בעתיד, לפני מימושה של משכנתא זו או לאחר מכן ובין שאותו הסכום כולו או מקצתו, התגבש בפסק דין ובין אם לא.

מס' תיק/הלוואה: 443935625 / 1

1. "תנאי ההצמדה" -

ההוראות בחוזה ההלוואה/אשראי (אם ובמידה שיש כאלה) אשר לפיהן סכומיהם של קרן ההלוואה ו/או הריבית עליה ו/או תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית הנ"ל ו/או כל תשלום אחר על פי חוזה ההלוואה/אשראי (להלן - "הסכומים הצמודים") עשויים לגדול בהתאם לשיעור עלייתו של מדד כלשהו או של שער מטבע כלשהו. סכום החיוב המובטח כנקוב בשטר העיקרי כפוף לתנאי ההצמדה והוא עשוי להיות מוגדל בהתאם לאמור בהם.

2. "הפרשי הצמדה" -

הסכומים שבהם הסכומים הצמודים הוגדלו ו/או מוגדלים ו/או עשויים לגדול לפי תנאי ההצמדה. כולל שטרי חוב, שיקים, שטרי חליפין, התחייבויות, ניירות ערך, ערבויות, בטוחות, המחאות, שטרי מטען, מכתבי אשראי דוקומנטריים וכל מסמכים סחירים או עבירים אחרים.

ת. "שטרות" -

ט. "הנכס", "הנכסים" -

המקרקעין המתוארים ברשימה שבשטר העיקרי וכל הזכויות בהם של הממשכן, כוללים את הקרקע, את כל המבנים והבניינים הקיימים כעת או שיוקמו בעתיד על הקרקע/ות, את החלקים ברכוש המשותף, את כל הנסיעות הנסועות כעת או שיינטעו בעתיד על הקרקע/ות, את כל המחובר כעת או שיחובר בעתיד אל הקרקע/ות ואל המבנים והבניינים האמורים ובכלל זה ציוד, מכונות, צינורות, מיזוג אוויר, אינסטלציה של מים, חשמל וכל חיבור אחר, את כל הפירות של הקרקע/ות, המבנים, הבניינים, הנסיעות האמורים, את כל התשלומים, שכר הדירה ושכר החכירה, תגמולי ביטוח, דמי מפתח, דמי נדק, פיצויים, דמי שיפוי, זכויות ו/או כספים המגיעים ו/או שגיעו לממשכן מכח כל הסכם שנחתם ו/או יחתם עם כל גורם שהוא ו/או מכח ביטול הסכם ו/או מכח חוק ו/או מכח פעולה שלטונית, ואת כל יתר הזכויות, טובות הנאה, כל זכות לפטור ממס כלשהו כולל מס שבח מקרקעין בגין מכירת הנכס/ים, הזכויות וההכנסות האחרות הנובעים ו/או יהיו בעתיד מן הנכסים האמורים או הקשורים אליהם, ובכלל זה הקלות וזכויות כהגדרתן בסעיף 17 ג להלן, וכן כל זכות, קיימת או עתידית לקזז הפסדים צבורים או הפסדי הון גם אם אינם בגין הנכס/ים.

י. "ריבית פיגורים" -

לגבי הלוואה ששיעור ריבית הפיגורים המירבי בהלוואות מסוגה נקבע על פי חוק, ישא סכום הפיגור בתקופת הפיגור ריבית שלא תעלה על השיעור החוקי המירבי שיהיה קיים בתקופת הפיגור, ובנוסף לריבית האמורה, גם הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער, לפי הענין, ובכפוף לכל דין. לגבי הלוואות שלא נקבע להן שיעור ריבית מירבי על פי חוק, ישא סכום הפיגור בתקופת הפיגור, ריבית מירבית בשיעור הגבוה ביותר שיהיה נהוג בבנק מעת לעת, על יתרות חובה בחשבונות עו"ש במטבע ישראל, שלא סולקו במועדו.

יא. "הלוואה לדיור" -

הלוואה שניתנה לרכישת או לבניית דירת מגורים או בשעבוד דירת מגורים ואינה למטרת עסק.

2. א. הממשכן מתחייב לשלם לבנק או לפקודתו, את ההלוואה/אשראי בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה ויתר התשלומים המגיעים לבנק, בשיעורים, באופנים ובמועדים כמוסכם בחוזה ההלוואה/אשראי ו/או לפי דרישתו הראשונה של הבנק, וכן למלא אחר כל שאר תנאי חוזה ההלוואה/אשראי ושטר משכנתא זה.

ב. שטר משכנתא זה נערך להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל הסכומים המגיעים ו/או שגיעו לבנק מהלקוח, בין היתר בקשר למתן ההלוואה/אשראי ללקוח על ידי הבנק, בין שמגיעים חובות אלה מהלקוח לבדו או ממנו ביחד עם אחרים, בין שהלקוח כבר התחייב בהם או יתחייב בהם לעתיד לבוא, בין שמגיעים ממנו בתור חייב או ערב או מסב, בין שמגיעים עכשיו ושיגיעו בעתיד, בין שמגיעים באופן מסוים או בתנאי, בין שמגיעים במישרין או בעקיפין, בצירוף ריבית, ריבית פיגורים, דמי עמלה, דמי נדק, הפרשי הצמדה, הפרשי שער וכל מיני חיובים והוצאות (כל הסכומים הנ"ל) שמובטחים לפי שטר משכנתא זה יקראו להלן: "הסכומים הנ"ל". כדי למנוע כל ספק מוסכם ומוצהר בזה כי שטר משכנתא זה נערך גם להבטחת כל הסכומים או ההתחייבויות שבהם התחייב הלקוח כלפי הבנק בשטר משכנתא זה - בתוספת הסכומים המתווספים לסכום הקרן או לסכום השטר (כהגדרתם להלן בסעיף זה), וכמפורט בסעיף 9 להלן - וכן גם הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער מכל סוג המגיעים ו/או שגיעו לבנק מאת הלקוח בגין קרן ו/או ריביות צמודות מתוך הסכומים הנ"ל, ולכן כולל המונח "הסכומים הנ"ל" גם את אותם סכומים או התחייבויות וכן את הפרשי ההצמדה והפרשי השער הנ"ל.

ג. המשכנתא הנוצרת על פי שטר זה תשמש בתור בטחון חוזר עבור כל הסכומים המגיעים ו/או שגיעו לבנק מאת הלקוח ו/או הממשכן על פי חוזה ההלוואה/אשראי ו/או שטר משכנתא זה ועבור כל הכספים שמגיעים ו/או יגיעו לבנק מהלקוח ו/או מהממשכן מכל מקור שהוא לרבות הלוואות, אשראים, ערבויות, התחייבויות מכל מין וסוג שהוא שנעשו בעבר ו/או ייעשו בעתיד, בין שהסכומים מגיעים מאת הממשכן ו/או הלקוח לבד או ביחד עם אחרים, בין שהם עומדים לפרעון לפני חתימת שטר משכנתא זה או הוצאתו לפועל ובין שגיעו או יעמדו לפרעון לאחר מכן. אם קיבל או יקבל הבנק בטוחות אחרים מהלקוח ו/או מהממשכן ו/או מאחרים בגין אותם סכומים המובטחים על ידי שטר משכנתא זה תהיה המשכנתא הזו נוספת על כל בטוחות אחרים כאלה ולא ישפיע עליהם ולא תושפע על ידיהם.

ד. המשכנתא הנוצרת לפי שטר זה תחול גם אם הלקוח ו/או הממשכן יגיעו להסדר חובות, פשיטת רגל, פירוק או פטירה או במקרה שבטוחות שהבנק קיבל מהלקוח יימצאו פגומות, או אף אם הבנק לא יקבל בטוחות אחרות או נוספות מהלקוח וזאת גם אם היה על הבנק לקבלן, ומכל מקום לממשכן לא תהיה כל זכות והוא לא ינקוט בצעדים כלשהם על מנת להשתתף בבטוחות כנ"ל ואף אם חיובו של הלקוח יימצא פגום או חסר תוקף מכל סיבה שהיא.

ה. המשכנתא הנוצרת על פי שטר זה תישאר בתוקפה ולא תימחק מפנקסי המקרקעין, מספר השעבודים אצל רשם החברות או מכל ספר בו על הממשכן לרשום שעבודים ומספרי הממשכן כל עוד מגיעים או עשויים להגיע לבנק סכומים כלשהם מאת הלווים ו/או הממשכן לפי כל חוזה, התחייבות, ערבות, כתב שיפוי או כתב אחר כלשהו, או אחרת באיזה אופן שהוא ומאיוזו סיבה שהיא, לרבות סכומים שגיעו בעתיד לבנק מהלקוח ו/או מהממשכן מכל מקור שהוא וכל עוד לא מסר הבנק לממשכן הצהרה בכתב כי אין הוא מתנגד לשחרור המשכנתא הזו.

1. המשכנתא הנוצרת לפי שטר משכנתא זה תהיה בעלת תוקף עד לתשלום המלא בפועל של כל סכום ההלוואה, האשראי כל מין וסוג שהוא, הריבית עליהם, הפרשי ההצמדה וכל התשלומים האחרים שעל הלקוח ו/או הממשכן לשלם לבנק מכל מקור שהוא.
2. מוסכם בזה כי כל בטוחה שמסר או ימסור הממשכן לבנק, תשמש גם כבטוחה להתחייבותיו כלפי הבנק בשטר משכנתא זה. הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל האמור בשטר זה ולא לגרוע ממנו.
3. בתור ערובה וכבטוחה לסילוק המלא והמדויק של כל הסכומים הנ"ל ולמילוי כל תנאי שטר משכנתא זה, ממשכן בזה הממשכן לטובת הבנק ו/או לפקודתו את הנכסים.

4. הממשכן מצהיר ומתחייב בזה כלהלן:

- א. שהנכסים אינם משועבדים ו/או ממושכנים לאחרים (למעט השעבודים המפורטים בשטר המשכנתא).
- ב. שהנכסים נמצאים בבעלותו ובחזקתו הבלעדית וכי הם נקיים מכל עיקול, שעבוד, משכון, ערעור ו/או זכות צד שלישי; וכן שלא הוקנו בנכסים כל זכויות שהן לצד שלישי כלשהו של דיירות מוגנת בין מכח הסכם ובין מכח חוק או זכויות אחרות כלשהן.
- ג. שאין כל הגבלה או תנאי לפי דין או הסכם החלים על העברת הנכסים או על מישכונם.
- ד. שהוא רשאי למשכן את הנכסים.
- ה. שהוא לא עשה כל מעשה של פשיטת רגל וכי לא הוגשו נגדו כל בקשה לפשיטת רגל ו/או למינוי כונס נכסים ו/או למינוי מפרק ו/או מנהל ו/או נאמן.

5. א. הממשכן מתחייב כי עד למועד ביצוע האשראי הוא או הלקוח יבטח על חשבונו את הנכסים בחברת ביטוח שהבנק יסכים לה בסכום ובתנאים שהבנק יסכים להם ויקבע את הבנק כמוטב בלתי חוזר ב פוליסת הביטוח. היה האשראי המוטב במשכנתא בגדר הלוואה לדיור, יקבע סכום הביטוח על פי הוראות הדין או הוראות נוהל בנקאי תקין של בנק ישראל. הממשכן מתחייב כי לפני תום תוקפה של פוליסת הביטוח הנ"ל ושל כל חידוש של הפוליסה, הוא או הלקוח יאריך אותה מדי פעם עד לפרעון מלא של כל הסכומים הנ"ל, וימציא לבנק הוכחה להנחת דעתו של הבנק על הארכתה כאמור, וכל זאת ללא צורך בדרישה או פעולה אחרת מצד הבנק. הממשכן או הלקוח ישלם לחברת הביטוח מייד עם דרישתה את כל הפרמיות וההוצאות שיגיעו לה. מייד עם דרישתו הראשונה של הבנק, ימציא הממשכן או הלקוח לבנק אישורים להנחת דעתו של הבנק על תקפות הפוליסה וקביעת הבנק כמוטב בלתי חוזר בה, כאמור ועל תשלום כל הפרמיות המגיעות. הלקוח או הממשכן לא יהיו רשאים לבטל הביטוח ללא סבלת הסכמת הבנק על כר בכתב ומראש.
- ב. במידה והלקוח או הממשכן לא ימציא לבנק עם חתימת הסכם זה את פוליסת הביטוח ואת האישור על קביעת הבנק כמוטב בלתי חוזר בה, כאמור לעיל או לא יאריך את פוליסת הביטוח כאמור לעיל, או לא ימציא לבנק, לפני תום תוקפה של הפוליסה ושל כל חידוש, הוכחה להנחת דעתו של הבנק על הארכת הביטוח כאמור, אזי מבקש בזה הממשכן ו/או הלקוח מהבנק והבנק יהיה רשאי, אך לא חייב, לפי ראות עיניו, לבטח במועד שייקבע על ידו את הנכסים בחברת או חברות ביטוח שייקבעו על ידי הבנק בתנאים, בסכומים וכנגד הסיכונים כפי שיהיו מקובלים בבנק מדי פעם וזאת עד לסילוק כל הסכומים הנ"ל, ולחייב את חשבון הממשכן או הלקוח בדמי הביטוח, כאמור בהסכם ההלוואה. הבנק יקבע כמוטב בלתי חוזר בפוליסת הביטוח שתיעשה באמצעות הבנק. והבנק יוכל לחדשה ו/או להפסיקה מדי פעם עד לסילוק כל הסכומים הנ"ל. בחר הבנק לעשות את הביטוחים במקום הממשכן, כמפורט לעיל, ישלח הבנק לממשכן הודעה בת 15 ימים מראש על כוונתו לעשות כן.

- ג. הממשכן מתחייב כי הוא או הלקוח ישלמו לבנק מייד עם דרישת הבנק כל סכום שהבנק ידרוש בגין הביטוח שייעשה על ידי או באמצעות הבנק כאמור לעיל, ולא פחות מהפרמיה, האגרות וכל יתר ההוצאות שיהיו לבנק בגין ביטוח שייעשה כאמור. על הממשכן והלקוח להודיע לבנק אם מסיבה כלשהי הנכס לא יהיה מבטוח בזמן כלשהו בערכו המלא.
- ד. כל הסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח או עקב הביטוח, בין אם הביטוח ייעשה על ידי הממשכן או הלקוח ובין אם על ידי או באמצעות הבנק, יועברו לבנק אשר יהיה זכאי להשתמש בהם לשם פרעון כל סכום שהלקוח חייב או יהיה חייב לבנק מכל מקור שהוא אף אם טרם הגיע מועד פרעונו ו/או לשם תיקון הנזקים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק.
- ה. הממשכן מצהיר כי ידועים לו תנאי פוליסות הביטוח הנעשים באמצעות הבנק וכי הוא מסכים להם לרבות לסכום בו בוטח ו/או יבוטח הנכס. הבנק יהיה רשאי לקבל חלק מהסכום המשתלם ע"י הלקוח ו/או הממשכן בגין הביטוח ו/או טובות הנאה מחברת הביטוח בגין הביטוח שייעשה על פי שטר זה. אין לראות בשטר זה או בהסכם ההלוואה התחייבות כלשהי מצד הבנק לבטח את הנכס והבנק לא יהיה אחראי אם הנכס לא יהיה מבטוח ו/או יבוטח בסכום שיהא פחות מערכו או יותר מערכו ו/או פוליסת הביטוח לא תחודש מסיבה כלשהי.

ו. הלוואה מתחייב להודיע לבנק ולחברת הביטוח מיד על כל נזק בנכס העשוי לזכותו בכספי ביטוח, בין אם הביטוח נעשה על ידי הלוואה או על ידי הבנק. הבנק יהיה רשאי לתבוע מחברת הביטוח את מימוש הזכות לכספי הביטוח בהתאם לסעיפים 9, 22 לחוק המשכון תשכ"ז - 1967, ואז כל דין אחר שיבוא להחליפו או לתקנו.

ז. הממשכן מצהיר ומתחייב כי הנכס לא מבוטח ולא יבוטח בביטוח כל שהוא מלבד הביטוחים כאמור בהסכם זה מבלי שתניתן הסכמת הבנק על כך בכתב.

ח. בכל מקרה של נזק לנכס, מתחייב הממשכן כי הוא או הלקוח יודיעו על כך לבנק ולחברת הביטוח, מייד ובכתב. הממשכן מתחייב למלא אחרי כל תנאי פוליסת הביטוח ולהימנע מכל מעשה או מחדל העלול לפגוע בזכות הממשכן ואז הלקוח ואז הבנק לגבות את דמי הביטוח.

ט. אם יקרה אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף 14 להלן, יהיה הבנק רשאי, בכל עת שהיא, מבלי להודיע על כך ללקוח או לממשכן, להפסיק את הביטוח או לחדשו מדי פעם, הכל לפי מה שייקבע על ידי הבנק.

י. כל הזכויות הנובעות מביטוח הנכסים בין אם בוטחו ואז יבוטחו על ידי הבנק ובין אם על ידי הממשכן או הלקוח, כולל זכויות לפי כל חוק לרבות לפי חוקי מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א - 1961 על כל תיקונים וכפי שיהיו בתוקף מידי פעם בפעם או לפי כל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו משועבדות בזה לבנק כבטחון נוסף לסילוק כל הסכומים.

יא. הממשכן מתחייב בזה לחתום לפי דרישתו הראשונה של הבנק על כל תעודות, הצהרות, תצהירים ומסמכים אחרים לביצוע התחייבויותיו לפי פרק זה. כמו-כן מתחייב הממשכן לא לבטל או לשנות בכל צורה שהיא תנאי או תנאים מתנאי הביטוח הנ"ל ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הבנק.

6. הממשכן מתחייב בזה כלפי הבנק כלהלן:

א. למלא במלואם ובמועדם את כל תנאי חוזה הלוואה/האשראי, שטר משכנתא זה וכל שאר התחייבויותיו כלפי הבנק, כפי שהן כיום וכפי שיהיו בעתיד.

ב. הממשכן מצהיר כי הנכסים במצב תקין וכי הוא ימשיך להחזיק את הנכסים במצב תקין, ישמור על שלמותם ויכניס בהם מפעם לפעם את התיקונים הדרושים להחזקתם התקינה והראויה לשימוש. בכל מקרה של נזק מהותי או ליקוי מהותי בנכסים, העלולים להשפיע על ערך הנכסים כבטחון, מתחייב הממשכן להודיע על כך לבנק תוך זמן סביר. אם הממשכן לא יבצע את התיקונים הדרושים בנכסים בתוך זמן סביר מיום קרות הנזק או הליקוי, בהתחשב בסוג ובאופי הנזק או הליקוי, הרשות בידי הבנק לבצע את התיקונים לפי ראות עיניו, ועל חשבון הממשכן, ובלבד שמדובר בנזק או ליקוי מהותיים בנכסים, העלולים להשפיע על ערך הנכסים כבטחון. הממשכן מתחייב להחזיר לבנק מייד על פי דרישתו של הבנק, את כל ההוצאות שהיו או שיהיו לבנק בקשר לתיקונים אמור לעיל, בתוספת ריבית חוקית והפרשי הצמדה מיום שהוצאו הסכומים על ידי הבנק ועד להחזרתם המלאה בפועל על ידי הממשכן. כל ההוצאות האמורות והריבית וליהו חייבה מורחחות וזל פי שטר חשורו זה

ג. לא לשעבד, לא למשכן, לא למכור, לא להשכיר, לא להחכיר, לא להעביר את הנכס, לא למסור ואז להעביר החזקה בנכס, לא לעשות פעולה כלשהי בנכס ולא להעניק לשום אדם או גוף שהוא זכות כשהיא בנכס, שיש בה (בפעולה או בזכות) כדי לפגוע בזכויות הבנק על פי הסכם זה, אלא אם יקבל הסכמת הבנק על כך בכתב ומראש. הבנק לא יסרב סירוב בלתי סביר לבקשת ממשכן למתן הסכמה כאמור. על אף האמור לעיל, רשאי הממשכן להשכיר את הנכס בשכירות שאינה מוגנת לתקופת שכירות שלא תעלה על שנתיים, ובלבד שדמי השכירות לא יהיו נמוכים מתנאי השוק ולא ישולמו לממשכן לתקופה העולה על חצי שנה מראש.

ד. להודיע מיד לבנק על כל מקרה של הטלת עיקול או עשיית פעולה אחרת על או בקשר לנכסים או כל חלק מהם, להודיע מיד למעקל ואז מבצע הפעולה על המשכנתא הזו לזכות הבנק ולנקוט על חשבוננו מיד וללא עיכוב, בכל האמצעים לשם הסרת העיקול או הפעולה האחרת. הבנק רשאי אך לא חייב לנקוט בעצמו בכל פעולה שתיראה לו, לשם הסרת כל עיקול או כל פעולה אחרת שתיעשה על או בקשר לנכסים וזאת על חשבוננו של הממשכן.

ה. לשלם במועדם את כל התשלומים מכל מין וסוג שהוא המגיעים ואז שגיעו לכל אדם, רשות ממשלתית, עירונית או אחרת ואז לכל גוף שהוא בגין הנכסים לרבות המיסים והיסולי החובה - הממשלתיים, העירוניים והאחרים לרבות מס רכוש וקרן פיצויים, ארנונות למיניהן, דמי שכירות, דמי חכירה, הוצאות הכרוכות בהחזקת הרכוש המשותף ואז בקשר עם הנכסים ולהמציא לבנק לפי דרישתו הראשונה, את הקבלות והאישורים עבור כל הנ"ל. כמו כן מצהיר ומאשר הממשכן כי שילם כל התשלומים הנ"ל החלים בגין הנכסים עד יום חתימת שטר משכנתא זה. לא שילם ואז ישלם הממשכן התשלומים הנ"ל במועד, ואז תשלומם עלול להסב נזק מהותי לבנק, יהיה הבנק רשאי, אך לא חייב, לשלם על חשבון הממשכן, ובלבד שנתן לממשכן הודעה בת 15 ימים מראש על כוונתו לעשות כן, למעט במקרים של דחיפות מיוחדת לביצוע התשלום, בהם אי ביצועו באופן מיידי עלול לגרום נזק מהותי לבנק. הממשכן יחזיר לבנק את התשלומים הנ"ל מיד עם דרישתו הראשונה של הבנק בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה מיום ששולמו על ידי הבנק ועד לפרעונם המלא בפועל על ידי הממשכן. כל תשלום כזה בתוספת הריבית וההצמדה יהיה מובטח גם הוא על ידי שטר משכנתא זה.

ו. כי אם יהיה חייב מכוח הדין, להחליף או להסכים להחלפת דייר בנכסים הממושכנים ואז להאריך שכירות או חכירות בנכסים הממושכנים ויהיה זכאי לקבל תמורת ההחלפה ואז ההארכה כאמור סכומים כלשהם, בין כדמי מפתח ובין באופן אחר, ישולמו סכומים כאלה לממשכן אך ורק באמצעות הבנק. לבנק תהיה הזכות לזקוף סכומים כאלה או כל חלק מהם לסילוק חלק מתאים מהסכומים הנ"ל או לפי ראות עיניו של הבנק, לעכב תחת ידו סכומים כאלה או כל חלק מהם והסכומים המעוכבים יהיו ממושכנים ומשועבדים לבנק וישמשו להבטחת פרעון הסכומים הנ"ל.

ז. במקרה והמשכנתא הניתנת בזה הינה על זכויות חכירה (ראשית או משנית) יחולו (וזאת מבלי לגרוע מכל האמור בשטר משכנתא זה), בין היתר, גם תנאים אלה:

א. הממשכן מתחייב למלא בדיוקנות אחר כל ההסכמים (להלן: "ההסכמים הנ"ל") שבינו לבין הבעלים הרשום של הנכסים הממושכנים ו/או הוחרם הראשי (להלן: "הבעלים") ולשלם במועדם את כל התשלומים המחוייבים על פי ההסכמים הנ"ל, לכל אדם, גוף או רשות שהם ולגרום לכך כי ההסכמים הנ"ל יהיו בתוקף מלא כל עוד לא הופטרו הנכסים הממושכנים מן החשבותא הזאת:

ב. הבנק יהיה רשאי לשלם את כל הסכומים האמורים לעיל, וכל הסכומים אשר הבנק ישלם כנ"ל יהיו חוב של הממשכן לבנק וישאו ריבית מירבית כפי שתהיה אותה עת, מתאריך התשלום ועד לסילוק המלא והיו מובטחים על פי שטר משכנתא זה;

ג. הבנק יהיה רשאי להתקשר עם הבעלים ו/או עם אחר, כדי לתת תוקף להסכמים הנ"ל או להמשיך את קיומם (במקרה ובגלל הפרה או אי קיום תנאים מצד הממשכן עלולים יהיו אלה להתבטל) והממשכן ממנה בזה את הבנק כבא כוחו לצורך ביצוע כל פעולה בקשר לכך, ובין יתר סמכויותיו יהיה הבנק רשאי לחתום על כל מסמך שהוא, שיידרש לצורך מתן תוקף להסכמים הנ"ל.

8. הבנק, באי כוחו, פועליו, סוכניו ומשרתיו רשאים להיכנס לנכסים בכל זמן שהוא על מנת לבדוק את מצבם.

9. הממשכן מתחייב לחתום על כל הניירות והמסמכים הדרושים בקשר עם רישום ו/או פדיון המשכנתא ולהמציא את כל המסמכים הדרושים לצורך רישום המשכנתא כל מסמך שיהיה קשור עם רישום ו/או פדיון המשכנתא, יהיה בהתאם לנוסח שייקבע על ידי הבנק לפי שיקול דעתו הבלעדי. על הממשכן להופיע בלשכת רישום המקרקעין במקומות ובמועדים שייקבעו על ידי הבנק.

ב. כל ההוצאות, המיסים, התשלומים ושכר הטירחא (בשיעור שייקבע בין הבנק ועורך דינו) הכרוכים בעריכת וברישום שטר משכנתא זה - ובכללם כל ההוצאות, המיסים, התשלומים ושכר הטירחא הכרוכים בעריכת וברישום כל תיקון, פדיון, פדיון חלקי, העברת ושהחזר שטר המשכנתא, יחולו על הממשכן וישולמו על ידו. בנוסף, כל ההוצאות הכרוכות במימוש הבטחונות שניתנו ו/או יינתנו להבטחת האשראי ובהוצאתם לפועל, לרבות תזכורות והתראות על פיגורים, החזרי הוצאות קבע, מכתבים, שמאות נכסים, הודעות ואישורים שונים, שכ"ט עו"ד, אגרות בתי משפט והוצאה לפועל, מינוי כונס נכסים ו/או מנהלים ו/או מפרקים ושכרם, הוצאות איתור כתובת הלוואה ו/או הערבים ו/או הממשכן וכל הוצאה סבירה אחרת הכרוכה במימוש הביטחונות ובהוצאתם לפועל, שהבנק לא יכול היה להימנע מהן באמצעים סבירים, יחולו על הממשכן וישולמו על ידו. כל הביטחונות שניתנו ו/או יינתנו על פי הסכם זה ישמשו גם להבטחת כל הסכומים הנ"ל. כל הסכומים שעל הממשכן לשלם לבנק כאמור ישולמו על ידו מיד עם דרישתו הראשונה של הבנק וישאו ריבית בשיעור שיהיה נהוג אותה עת בבנק על פיגורים או על משיכת יתר בלתי מאושרת החל מהתאריכים המתאימים בהם שילם הבנק אותו סכום או דרש אותו מהממשכן, הכל לפי התאריך המוקדם יותר ועד לסילוקם המלא על ידי הממשכן. עד לסילוק המלא של כל ההוצאות הנ"ל לרבות הריבית עליהן, יהיו ההוצאות הנ"ל והריבית עליהן מובטחות על ידי שטר משכנתא זה כחלק מהסכומים אותם בא שטר משכנתא זה להבטיח.

10. בנק יהיה רשאי מזמן לזמן, בין בהסכמת הממשכן ובין בלעדיו או אף מבלי שהממשכן יקבל מהבנק כל הודעה על כך, ומבלי לגרוע מתוקפה של המשכנתא עפ"י שטר זה: -

א. להפסיק, לשנות, להקטין, להגדיל, או לחדש הלוואה/אשראי כלשהם ללקוח.

ב. לתת ללקוח או לאחרים או לערבים או לכל אחד מהם או לאחד או אחדים מיחיד הממשכן או לכל אחד מהם ארכה של זמן או הנחות או הקלות דומות.

ג. להחליף, לחדש, לתקן, לשחרר, להפקיע, לממש או להימנע מלקבל או לממש כל בטוחות או ערבויות שהבנק מחזיק או יחזיק בהם, בין שיקבלן מהלווה או מהממשכן או מערבים או מאחרים.

ד. להתפשר, לוותר, לשחרר, או לעשות הסדר עם הלווה או עם אחרים או עם ערבים עבורו או עם אחד או אחדים מיחיד הממשכן.

ה. לגרום לאי מילוי כל חיוב המוטל על הלווה בקשר למתן האשראי או לגרום לפקיעת ערובה שניתנה בקשר למתן האשראי.

ו. להימנע מלהודיע לממשכן על אי קיומם של חיובים כלשהם על ידי הלווה וכן לדחות או להשהות הגשת דרישות נגד הממשכן על פי שטר משכנתא זה מבלי שהדבר ייחשב כתקדים, ויתור, התיישנות או רשלנות מצד הבנק.

בקריות כל מקרה שהוא מן המקרים הנ"ל, ואפילו נגרם על ידי כך נזק, יישאר שטר משכנתא זה בתוקפו המלא, לא ייפגע, לא ישונה, הסכומים המובטחים ע"י שטר זה לא יופחתו וכל התחייבויות הממשכן יישארו ללא שינוי וללא הקטנה. כדי למנוע כל ספק מותנה בזה שאם הבנק יעשה כל פעולה שהיא מן הפעולות הנ"ל, לא תהיה לממשכן כל זכות ברירה, ביטול או אחרת הנזכרות בכל דין בכלל ובחוק הערבות תשכ"ד - 1967 בפרט, וככל שאלה הוקנו לממשכן, מותר הוא במפורש עליהן בשטר משכנתא זה.

11. הבנק יהיה רשאי בכל זמן ולפי ראות עיניו לחייב כל חשבון שהוא של הלקוח ו/או הממשכן בסכומים המגיעים ו/או יגיעו לבנק מהלקוח ו/או הממשכן על פי חוזה הלוואה/האשראי ו/או שטר משכנתא זה ו/או מכל מקור אחר שהוא.

12. הבנק יהיה רשאי בכל זמן לדרוש מן הממשכן את סילוק הסכומים שגיעו לו על פי חוזה הלוואה/האשראי או שטר משכנתא זה, כולם או מקצתם ו/או להוציא לפועל שטר משכנתא זה, מבלי שיהיה על הבנק להוכיח שהלקוח או הממשכן הפרו התחייבות כלפיו ומבלי שינקוט תחילה בצעדים כלשהם לגבייתם מאת הלקוח או ממפרקו, נאמנו או עזבונו, ומבלי שיהיה על הבנק לממש תחילה איזה בטחון אחר שהוא קיבל ו/או יקבל מהממשכן ו/או מהלקוח ו/או מכל אדם או גוף אחר להבטחת אותם סכומים או חלק מהם. ואפילו נקט הבנק בהליכים כנ"ל ואלה טרם הסתיימו, יהא על הממשכן לשלם לו מיד את הסכומים האלה כאמור.

13. הבנק יהיה רשאי ללא צורך בקבלת הסכמה מוקדמת מאת הממשכן, לחשב ריבית על הסכומים הנ"ל בשיעור שיוסכם עליו מדי פעם בפעם בינו ובין הלקוח ובמקרים בהם לא הוסכם על שיעור הריבית, לקבוע בעצמו את השיעור על ידי מתן הודעה ללקוח. הבנק יהיה רשאי לצרף את הריבית לקרן בסוף כל רבע שנה, או בסוף כל תקופה אחרת שתהיה מותרת על פי דין באותה עת. בכל מקרה המקנה לבנק את הזכות לממש את המשכנתא הזאת יהיה הבנק רשאי להעלות את שיעור הריבית עד לשיעור מירבי המותר אותה עת ובהעדר הגבלה על שיעור ריבית מירבי, להעלות את שיעור הריבית המירבי כפי שנהוג חשבונות עובר ושב בבנק, ללא מסגרת מאושרת.

ב. בלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם בזה כי במקרה של פיגור בתשלום מתשלומי הסכומים הנ"ל, הבנק רשאי לחייב את הלקוח ו/או הממשכן בריבית פיגורים, מבלי להודיע על כך ללקוח ו/או לממשכן. כן רשאי הבנק בכל עת, מבלי להודיע על כך ללקוח או לממשכן, לצרף ריבית פיגורים לסכום שבפיגור ולהחיל על ריבית הפיגורים את כל תנאי חוזה ההלוואה/האשראי שחלים על הסכום שבפיגור, וזאת בכפוף להוראות כל דין והכל כמפורט בחוזה ההלוואה/האשראי.

14. בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ו/או בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף המקביל בחוזה ההלוואה/האשראי, יהיה הבנק רשאי לדרוש את פרעון כל הסכומים בין אם מועד פרעונם הגיע ובין אם טרם הגיע. כן יהיה הבנק רשאי לדרוש פרעון סכומים נוספים המובטחים במשכנתא אחרת הרשומה על הנכס, לאחר ששלח ללקוח התראה בכתב כדין על כוונתו לעשות כן, יובהר כי לגבי העמדה לפרעון מידי של הלוואות תינתן התראה של לפחות עשרים ואחד ימי עסקים מראש. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הבנק לא יהיה חייב לשלוח התראה במקרים בהם קיים חשש ממשי לפגיעה ביכולת הגבייה של הבנק. הבנק יוכל גם, בכל אחד מהמקרים אלה, לממש ו/או להוציא לפועל את שטר המשכנתא זה, ו/או לאחוז בכל הצעדים שימצא לנכון למכירת הנכסים או כל חלק מהם ו/או לנקוט בכל הצעדים האחרים נגד הממשכן ו/או הנכסים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק:

א. אם הלקוח ו/או הממשכן לא יסלק במועד או במועדי הפרעון איזה סכום מתוך הסכומים הנ"ל או סכום אשר הוא חייב בתשלום עפ"י שטר משכנתא זה, היתה ההלוואה המובטחת בשטר משכנתא זה הלוואה לדיור, תהיה זכות ההעמדה לפרעון מידי ומימוש הבטחונות כפי שיפורט להלן:

(1) אם ההלוואה מובטחת בשעבוד דירת מגורים המשמשת למגורים של הממשכן- מועדי ההעמדה לפרעון מידי ומימוש הבטחונות יהיו בכפוף להוראות סעיף 1381 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967.

(2) אם ההלוואה אינה מובטחת בשעבוד דירת מגורים המשמשת למגורים של הממשכן, יעמיד הבנק את ההלוואה לפרעון מידי וממש את הבטחונות אם ארע אחד מאלה:

א. הלוואה לא ישלם בתוך 30 יום מהמועד בו נדרש בכתב לשלם תשלומים מצטברים שסכומם בתוספת ריבית הפיגורים, עולה על 5% מסכום ההלוואה.

ב. אם הלוואה יפגר בתשלום של יותר משני תשלומים, ובלבד שחלפו לפחות 90 יום מהמועד בו אמור היה להיות משולם התשלום הראשון מבין התשלומים שבפיגור.

למרות האמור לעיל בס"ק (1) ו- (2) לעיל, אם הלוואה ו/או הממשכן הונה את הבנק, או שהתרחשו אירועים שיש בהם כדי לסכל את כושר החזר ההלוואה, יהיה הבנק רשאי להעמיד את ההלוואה מיידית לפרעון מידי.

ב. אם הממשכן ו/או הלקוח או מי מהם יפר תנאי כלשהו מתנאי חוזה ההלוואה/האשראי ו/או שטר משכנתא זה, ו/או התחייבות אחרת כלשהי כלפי הבנק בין שניתנה בעבר ובין שתינתן בעתיד, כאשר תוצאה מסתברת של ההפרה היא שלבנק עלול להגרם נזק חמור אם לא יעמיד את ההלוואה/האשראי לפרעון מידי. למרות האמור לעיל בסעיף זה, אם הבנק נתן הודעה לממשכן ו/או ללקוח והודמנות לתיקון ההפרה, והממשכן ו/או הלקוח לא תיקן את ההפרה, לבנק תהיה זכות להעמיד את ההלוואה/האשראי לפרעון מידי, גם אם הנזק הצפוי אינו חמור.

ג. אם במשך זמן קיומו של שטר משכנתא זה יגיע הבנק למסקנה לפי שיקול דעתו הבלעדי שערך הנכסים הממושכנים או כל חלק מהם ירד מסיבה כלשהי לרבות עקב קלקול, שריפה, נזק כלשהו, חבלה או מסיבה אחרת כלשהי.

ד. אם הממשכן ו/או הלקוח או מי מהם יעשה מעשה של פשיטת רגל או יחסל עסקיו, או יקבל החלטת פירוק, או יפורק או יגישו נגד הלקוח ו/או הממשכן או מי מהם בקשה לפשיטת רגל או יגישו נגדם או נגד מי מהם, או נגד רכושם או כל חלק ממנו בקשה למינוי כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד/ נאמן בהקפאת הליכים (זמני או קבוע) ו/או מנהל עסקים ו/או מפרק או ימונה עליהם או מי מהם ו/או נגד רכושם או חלק ממנו כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל עסקים ובקשה כאמור לא בוסלה בתוך 30 יום או אם הממשכן ו/או הלקוח יגיש בקשה כאמור או מי מהם יציע ו/או יגיע לידי הסדר עם נושיו ו/או חוגשו ול ידו רהשה להפאח הליכיה ו/או ייתנו לו להפאח הליכיה

ה. אם הממשכן ו/או הלקוח הנם גוף משפטי - אם יתקן או ישנה תקנותיו ו/או תזכירו ו/או יקצה ו/או יסכים להעברה של מניות או זכויות חבר או ימיר מניות רשומות בשם בעליהן למניות למוכ"ז ולהיפך - מבלי לקבל על כך הסכמת הבנק בכתב ומראש ו/או אם יפתח מספר מחזיקי מניות הלקוח ו/או מספר החברים המהווים את הלקוח מהמספר המינימלי הדרוש על החוק ו/או אם ייראה לבנק, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי חל שינוי במרות על הלקוח לגבי המצב הקיים בתאריך חתימת שטר משכנתא זה על ידי העברת מניות מרצון או בדרך אחרת (למעט העברות בתום לב למקבל ההעברה כשמקבל ההעברה היה גסווא מחזיק במניות הלקוח בתאריך משכנתא זה ולמעט העברת מניות בדרך ירושה), או על ידי החלטת חברים המהווים את הלקוח, בלי אישור בכתב ומראש מאת הבנק. במקרה שהממשכן או הלקוח הוא חברה, קבל החלטה בדבר שינוי מבנה כהגדרתו להלן, "שינוי מבנה" פירושו: מיזוג או פיצול (כמשמעות מונחים אלה בחלק ה'2 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) או בחוק החברות, לרבות איחוד וארגון מחדש, בין כחברה קולטת ובין כחברת יעד וכן כל פעולה שלא במהלך העסקים השוטף והרגיל שתוצאתה היא רכישה של נכסים ו/או התחייבויות של גוף אחר, לרבות פשרה או הסדר בהתאם לסעיפים 350 ו-351 לחוק החברות או העברת נכסים תמורת מניות או ניירות ערך אחרים או בתמורה אחרת (בין בעסקה אחת ובין בסדרה של עסקאות).

ו. אם יוטל עיקול על הנכסים או כל חלק מהם או על רכושם או נכסיהם האחרים של הלקוח /או הממשכן /או מי מהם לרבות עיקול זמני או אחר או תיעשה פעולת הוצאה לפועל כלשהי על או נגד הנכסים /או נגד זכויותיהם של הלקוח /או הממשכן בנכסים /או על רכושם, נכסיהם או זכויותיהם האחרים של הלקוח /או מי מהם מכל מין וסוג שהוא, ואלה לא בוטלו בתוך 30 יום.

ז. אם תגוש בקשה להוציא לפועל /או למכור /או לעשות פעולה אחרת כלשהי מכל מין וסוג שהוא בנכסים, או בכל חלק מהם.

ח. במידה ויטענו אדם או גוף כלשהו טענה כלשהי נגד זכותו של הממשכן בנכסים או נגד סמכותו למשכנם.

ט. במידה והממשכן הינו חוכר או שוכר - אם הוא יפר תנאי כלשהו מתנאי החכירה או השכירות הפרה יסודית, המהווה עילה לביטול השכירות או החכירה.

י. אם תיפסק העבודה במפעל הלקוח למשך 30 ימים או יותר, או אם הלקוח יפסיק את עסקיו לחלוטין.

יא. אם הלקוח עזב את הארץ או יעמוד לעזוב את הארץ.

יב. אם יינתן צו לקבלת נכסים או צו פשיטת רגל נגד אחד מערביי של הלקוח (במקרה שהסכומים הנ"ל מובטחים, בין היתר גם על פי כתבי ערבות) או במקרה של פטירת ערב או במקרה של מינוי אפוטרופוס על גופו או רכושו של ערב והלקוח לא ימציא לבנק תוך 30 יום מיום קרות אחד או יותר מהמקרים.

יג. אם יתברר כי כל הצהרה שהיא של הלקוח בשטר משכנתא זה, או בכל הסכם, התחייבות או התקשרות שנעשו בעבר /או שיעשו בעתיד בין הלקוח ובין הבנק איננה נכונה או איננה מדויקת.

יד. אם ייראה לבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי אירע מאורע העלול לפגום ביכולתו של הלקוח לפרוע את חובותיו לבנק או אם לפי שיקול דעתו המוחלט של הבנק ולפי הערכתו הבלעדית, חל שינוי לרעה בשווי הבטוחות שניתנו לבנק להבטחת פרעון הסכומים הנ"ל או אם חל שינוי לרעה בערך הבטוחה לעומת ערך או סכום האשראי, מכל סיבה שהיא.

טו. אם יידרש הלקוח לפרוע פרעון מוקדם של חובות שהוא חייב למוסדות פיננסיים או בעלי אג"ח או נושה מהותי אחר.

טז. במקרה שהלקוח /או הממשכן יפגר בתשלום סכום כלשהו מהסכומים המפורטים בחוזי ההלוואה/האשראי /או בשטר משכנתא זה או קרה אחד מהמקרים האמורים בסעיף 14 או יותר, הרי הממשכן יהיה חייב לשלם לבנק או לפקודתו עבור כל תשלום שבפיגור לרבות התשלומים שיועמדו לפרעון מידי כאמור בסעיף 14 בצירוף ריבית בשיעור שיהיה נהוג אותה עת בבנק על פיגורים, עבור התקופה ממועד הפרעון כפי שנקבע בחוזי ההלוואה/האשראי /או בשטר משכנתא זה או בכל התחייבות אחרת או מיום קרות אחד המקרים כאמור בסעיף 14 או יותר ועד לסילוק המלא בפועל של התשלום וזאת מבלי לפגוע /או לגרוע באיזו צורה שהיא מזכויות אחרות של הבנק הכלולות בשטר משכנתא זה /או בחוזי ההלוואה/האשראי /או בהתחייבות כלשהי /או המגיעות לו על פי החוק, במקרה כזה יחולו גם הוראות חוזי ההלוואה/האשראי בענין פיגורים /או ריחי פיגורים.

16. במקרה שהנכסים הממושכנים על פי שטר זה מהווים או יהיו את בית מגוריו של הממשכן, הממשכן מצהיר ומאשר כי הובהר לו שמכח הדין מוקנית לו הגנה מפני מימוש בית מגוריו ובכלל זה מוקנית לו זכות לדיור חלופי או למקום מגורים סביר, אלא אם ויתר במפורש על הגנות אלה (להלן: "הגנת בית המגורים") על אף הזכויות להגנת בית המגורים, הממשכן מוותר בזה במפורש ובמיוחד על זכותו להגנת בית המגורים ועל כל ההגנות שהיה זכאי להם על פי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972 (להלן: "החוק"). הוא לא יהיה מוגן על פי החוק בכלל /או על פי הוראות סעיף 33 לחוק בפרט. כמו כן הממשכן מוותר בזה על זכותו להגנת בית המגורים ועל כל ההגנות שהיה זכאי להם על פי הוראות סעיף 38 א' וב' /או סעיף 39 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז - 1967 והוא יהיה זכאי אך ורק לשווי סידור חלוף לפי סעיף 38 ג' לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז - 1967. ויתור הממשכן יהיה תקף גם לפי הוראות כל דין שתבואנה במקום החוק או איזה מההוראות הנ"ל או על פי כל הוראת דין אחרת בנכסים הממושכנים וכל חלק מהם.

הממשכן מאשר בחתימתו על כתב זה כי הוא מבין היטב את משמעות היתור שניתן על ידו וידוע לו כי משמעותו במקרה

שהבנק יפעיל את זכותו למימוש שטר משכנתא זה, שהוא הממשכן, יפנה את הנכס וידאג לכך שכל מי שמחזיק בנכס

יפנה אותו, וימסור את הנכס לבנק או למיזפה כוחו או לכונס הנכסים

כשהוא ריק מכל אדם וחפץ, ושאר ללא כל זכויות בנכס הממושכן, ובכלל זה ללא זכויות של דיור מוגן /או ללא זכויות

לשווי דיור חלופי או זכויות למקום מגורים סביר, למעט זכויות לשווי סידור חלוף שיועמד לרשותו ויאפשר לו לשכור דירת

מגורים באזור מגוריו, התואמת את צרכיו ואת צרכי בני משפחתו הגרים עמו, וזאת למשך תקופה שלא תעלה על 18

חודשים, הכל כפי שיקבע על ידי ראש ההוצאה לפועל, אם יקבע.

17. א. בכל אחד מהמקרים בהם רשאי הבנק להוציא לפועל המשכנתא על פי שטר משכנתא זה הבנק רשאי יהיה למנות בין באופן זמני ובין באופן קבוע באמצעות צו ראש ההוצאה לפועל /או צו בית משפט /או אחרת כל אדם /או גוף שהוא ככונס נכסים /או כמנהל /או כמנהל עסקים /או כמפרק /או כנאמן על הנכסים /או על הממשכן /או להוציא לפועל המשכנתא /או לאחד בצעדים שימצא לנכון על פי דין /או על פי הסכם זה נגד הממשכן /או הנכסים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

ב. כל כונס נכסים /או מנהל /או מנהל עסקים /או מפרק /או נאמן כנ"ל, שימונה על פי בקשת הבנק כאמור לעיל, יהיה רשאי, בין השאר, ובכפוף לאישור בית המשפט, לשכת ההוצאה לפועל או כל ערכאה מוסמכת אחרת: לקבל לרשותו את הנכסים. ב. לנהלם /או להשתתף בהנהלת עסקי הממשכן /או הלקוח. ג. למכור או להסכים למכור את הנכסים או כל חלק מהם ולהעבירם בכל אופן אחר לפי התנאים שימצאו לנכון.

ג. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בסעיף זה או בכל הוראה אחרת של שטר זה /או לגרוע ממנה, מובהר בזה כי הסמכויות הניתנות על פי שטר זה לכל כונס נכסים /או מנהל /או מנהל עסקים /או מפרק /או נאמן כנ"ל (להלן: "הנציג") - ובכלל זה, אך לא רק, הסמכויות על פי האמור בפיסקה ב' לעיל - כוללות הסמכות לפעול /או להימנע מלפעול, בשם הממשכן, על פי כל דין הייצור /או העלול ליצור חבות במס /או בהיטל /או בתשלום חובה אחר בגין פעולה כלשהי של הנציג על פי שטר זה /או על פי כל דין, לרבות, בין השאר, הסמכות לבקש פטור מכל מס, היטל /או תשלום חובה כאמור, לערוך ולהגיש תצהירים /או מסמכים אחרים בקשר לכל בקשת פטור כאמור ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בנ"ל; הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הנציג, ביתר פירוס מובהר בזאת כי בכל מקרה ובמועד מימוש הזכויות על פי שטר זה, הממשכן יהיה זכאי לפטור /או הקלה /או הנחה מכח חוק מיסוי מקרקעין (שבת, מכירה ורכישה) /או פקודת מס הכנסה /או כל דין אחר בקשר עם הנכסים /או לברירה אם לנצל פטור או הקלה או הנחה כאמור בין מספר נכסים שביניהם מצויים הנכסים הממושכנים /או הזכות לקזז הפסדים צבורים מכח כל דין, (להלן: "הקלות וזכויות"). מוסכם בזה כי אותן הקלות וזכויות וכן כל זכות נוספת של הממשכן הנלוות להליך המימוש /או המכירה יוקנו לבנק /או לנציג, והם יהיו רשאים לנצל אותן בשמו ובמקומו של הממשכן לגבי כל מכירה ומימוש של הנכסים הממושכנים. הבנק /או הנציג יהיו רשאים לחתום בשמו ובמקומו על כל מסמך שיידרש על מנת לקבל פטור מכל מס לרבות מס שבת בגין מכירת הנכסים, ולהופיע בשמו ובמקומו של הממשכן במשרדי רשויות המס השונות לרבות מס הכנסה, רשם המשכונות, רשם החברות, וככלל בכל המשרדים הממשלתיים העירוניים הציבוריים ואחרים ולקבל מהם כל מידע הקשור לממשכן /או לעסקיו /או למצבו הפיננסי בכל הנוגע לנכסים /או לרכישתם /או להוצאות שהוצאו בגינם ולדרוש בשמו ובמקומו לקזז הפסדים מכל מקור שהוא וכן לקבל פטור ממס שבת /או ממס כלשהו. ביהמ"ש /או ראש ההוצל"פ יהיו רשאים להסמיך את הבנק /או הנציג לעשות את כל הפעולות המנויות לעיל ובכלל זה לחתום בשם הממשכן על כל פטור ממס לרבות מס שבת נמקרקעין בכל הנוגע למימוש /או מכירת הנכסים.

ד. במקרה שהפדיון הנקי ממכירת הנכסים לא יספיק לכיסוי הסכומים שגויעו לבנק, מתחייב בזה הממשכן לשלם לבנק את ההפרש מיד לפי דרישתו הראשונה של הבנק בצירוף ריבית בשיעור שיהיה נהוג אותה עת בבנק על פיגורים.

ה. הממשכן מתחייב בזה לחתום לפי דרישתו הראשונה של הבנק /או הכונס /או הנאמן הנ"ל, על כל תעודות, הצהרות, בקשות, תצהירים ומסמכים אחרים לביצוע התחייבותיו לפי סעיף זה, וכן להמציא מיד על פי דרישה ראשונה כל מסמך /או מידע שיהיה נחוץ לצורך ביצוע התחייבותו.

18. א. הבנק יהיה רשאי לזקוף כל סכום שהוא יקבל /או יגבה בכל דרך שהיא מאת הלקוח /או הממשכן או בשבילו (או בשביל אחד או אחדים מהם) בכל דרך שהיא, לזכות כל חשבון שימצא לנכון ולפי הסדר שימצא לנכון ולהעביר כל סכום שיעמוד לזכות הלקוח /או הממשכן לכל חשבון אחר שימצא לנכון. הממשכן מוותר בזה על זכותו להסתמך על הוראות כל דין ביחס לזקיפת תשלומים על חשבון חובות. לבנק הזכות בכל עת לעכבון /או לחזקה /או קיזוז /או ניכוי על כל הכספים /או הזכויות הנמצאים /או ימצאו אצלו בכל זמן שהוא לזכות הלקוח /או הממשכן בכל חשבון שהוא ומכל מקור שהוא לרבות שטרות ושאר מסמכים, ניירות ערך, תעודות /או בטחונות הנמצאים /או ימצאו בעתיד ברשות הבנק. היו מספר הלוואות לדיור מובטחות בשטר זה, יחולו ההוראות הבאות: אם ללווה יש או יהיו מספר הלוואות בבנק, כל סכום שישולם לבנק על ידי הלווה /או יגבה /או יתקבל על ידי הבנק בדרך כלשהי, שלא על פי לוח התשלומים הרגיל, ייזקפו לזכות הלוואה, לפי הוראות הלווה, שיתקבלו אצל הבנק בכתב במועד תשלום הכספים כאמור. לא התקבלה בבנק הוראה מהלווה, ייזקף לזכות אותה הלוואה שהבנק יקבע לפי שיקול דעתו, בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, כפי שיהיו מעת לעת.)

ב. כל סכום שישולם לבנק /או יגבה על ידו בכל דרך שהיא ייזקף על ידי הבנק, כפוף לאמור בס"ק א' לעיל, לפי סדר כדלהלן:

1. ראשית, על חשבון ההוצאות שהיו /או יהיו לבנק עקב מתן ההלוואה, האשראי, הבטחונות, גביית ההלוואה/האשראי, מימוש הבטחונות, מכירת הנכסים, הוצאה לפועל של שטר זה, דמי גובינא, מס בולים, אגרות בימ"ש והוצאה לפועל, שכ"ט עורך דין, מינוי כונס נכסים /או מפרקים /או מנהלים /או נאמנים וגביית כל יתר התשלומים שגויעו לבנק פרט לאחר בסעיפים 2 עד 5 להלן.
 2. שנית, על חשבון תשלומים נלווים כאמור בחוזי ההלוואה/האשראי.
 3. שלישית, על חשבון הריבית וריבית פיגורים.
 4. רביעית, על חשבון הפרשי הצמדה אם יהיו.
 5. חמישית, על חשבון קרן ההלוואה/האשראי.
- הבנק יהיה רשאי לייחס תשלומים לחוב כלשהו של הלקוח מכל מקור שהוא.
19. לא השתמש מי מהצדדים בזכויותיו על פי שטר משכנתא זה לא יראו בכך ויתור מצידו על זכויותיו אלה לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.
20. כל ויתור או פשרה, לרבות לענין מועדי התשלום, לא יהיו בני תוקף, אלא אם יינתנו בכתב.

21. הממשכן מסכים בזה כי הבנק רשאי בכל עת להעביר לכל אדם ו/או גוף שהוא את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי שטר משכנתא זה או כל חלק מהן, או להקנות זכויותיו ו/או התחייבויותיו במלואן או בחלקן לצד שלישי, מבלי לקבל הסכמה נוספת מהממשכן. כמו כן יוכל הנעבר להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שיועברו לו כאמור לכל אדם ו/או גוף שהוא (להלן - "ביחוד ולחוד הנעבר"). כמו כן, הבנק או הנעבר יהיו רשאים להנפיק אגרות חוב המגובות במשכנתאות ו/או ביתר הבטוחות שהעמיד הלווה ו/או הממשכן בגין ההלוואה ו/או בכל זכות או חובה אחרת הקשורה בהלוואה, והכל מבלי לקבל הסכמה נוספת של הלווה ו/או הממשכן. העברת הזכויות ו/או ההתחייבויות על פי שטר זה לא תפגע במשכנתא, גם אם לא הועבר הרישום של המשכנתא ו/או הזכויות בה, ובמקרה כזה הבנק ו/או הנעבר יהיו רשאים לאכוף את המשכנתא, הכל כפי שהוסכם ו/או יוסכם בין הבנק ובין הנעבר. העברת זכויות ו/או התחייבויות כאמור בסעיף זה לעיל, תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות כל דין או רגולציה.
22. הבנק רשאי, אך לא חייב, בכל עת לשלם על חשבון הממשכן תשלום כלשהו החל על הממשכן על פי שטר משכנתא זה ובלבד שנתן לממשכן הודעה בת 15 ימים מראש על כוונתו לעשות כן, למעט במקרים של דחיפות מיוחדת בביצוע התשלום, בהם אי ביצועו באופן מיידי עלול לגרום נזק מהותי לבנק. הממשכן יחזיר לבנק כל תשלום כזה מיד עם דרישתו הראשונה של הבנק בצירוף ריבית פיגורים חוקית והפרשי הצמדה, מיום ששולם אותו תשלום על ידי הבנק ועד לפרעונו המלא בפועל על ידי הממשכן.
23. לבנק תהיה זכות עכבון בנקאי, וכן זכות קיזוז וכן שעבוד ומשכון על כספים, שטרות, ניירות ערך, ניירות סחירים, עבירים ואחרים, פקדונות, בטוחות זהב, מטבעות, מטבע-חוץ, דוקומנטים, זכויות ונכסים אחרים העומדים או שיעמדו בכל אופן ודרך לזכות או עבור הלקוח בבנק לרבות אלה שנמסרו לגובינא, למשמרת, בתור בטוחה או באופן אחר. עד לפרעון המלא של הסכומים הנ"ל יהיה רשאי הבנק לעכב תחת ידו את הזכויות והנכסים הנ"ל, לממשם ולהשתמש בתמורתם לסילוק הסכומים הנ"ל, כולם או חלקם. הבנק יהיה פטור מכל חובה של אוחד בשטר, בין היתר, מחובת הצגה, העדה, הודעת אי כבוד וגבייה, הבנק אינו חייב לנקוט בכל פעולה שהיא בקשר לשטרות ו/או בקשר לגבייתם, ולא יהיה אחראי לכל נזק בקשר לכך. הלקוח בתור חייב, מסב או ערב לשטרות או אחרת, מוותר בזה מראש על כל זכויותיו לסעון טענת התיישנות בקשר לשטרות. בכל הנוגע לזכות הקיזוז, הבנק יעשה נסיון, ככל שהדבר סביר בנסיבות הענין, להודיע על כך מראש ללקוח. לשם ביצוע האמור יהיה הבנק רשאי לנקוט בכל הצעדים המשפטיים ו/או האחרים כפי שהבנק ימצא לנכון בנסיבות הענין. ככל שמדובר בסכומים שמועד פרעונם טרם הגיע, הבנק יהיה רשאי להפעיל זכותו על פי סעיף זה כאמור לעיל, רק בהתקיים חשש סביר כי הלקוח לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הבנק.
24. א. ניתנו או יינתנו לבנק בטוחות אחרות או ערבויות לפרעון הסכומים הנ"ל יהיו כל הבטוחות והערבויות בלתי תלויות זו בזו.
- ב. בכל אחד מהמקרים המאפשרים לבנק העמדה לפרעון מיידי ומימוש משכנתא, יהיה הבנק רשאי להשתמש בכל האמצעים שימצא לנכון, כדי לגבות את הסכומים הנ"ל - לממש את כל זכויותיו לפי שטר משכנתא זה, לרבות מימוש הנכסים, שטרות, מסמכים, ניירות ערך וזכויות אחרות שנמסרו לבנק כבטוחה (בין היתר ע"י העברה לאחרים, נכיון, פשרה, או קבלת תמורה חלקית), בשלמות או בחלקים ולהשתמש בפדיונם לסילוק הסכומים הנ"ל מבלי שיהיה מוטל על הבנק להוציא ערבויות או בטוחות אחרות, אם יהיו כאלה לבנק.
- ג. בנוסף על האמור לעיל, בכל מקרה בו העמיד ו/או יעמיד הבנק אשראי, מלא או חלקי, לרשות הלקוח, לצורך בנייה על הנכסים הממושכנים, יהיה הבנק רשאי להמשיך בבנייה, בין בעצמו ובין על ידי אחרים. לבנק יהיו לענין זה כל הכוחות והסמכויות שהוקנו ו/או שיוקנו לו בשטר משכנתא זה בכלל ובהסכמי ליווי ו/או אג"ח ו/או כתב התחייבות-אשראי למימון בניה למכירה ולהשכרה (לפי הענין), בפרט.
25. הממשכן מסכים בזה כי בין אם התחייבותו כלפי הבנק על פי שטר משכנתא זה תבוטל או תיפסק מכל סיבה שהיא ובין אם הבנק יאשר לממשכן כי אחריותו המפורטת בשטר משכנתא זה הסתיימה, הרי שבכל מקרה שהבנק יחוייב על-ידי בית משפט להחזיר לאדם או גוף כלשהם סכום כלשהו ששולם לבנק לסילוק הסכומים הנ"ל או על חשבונם (וזאת בין מחמת שטחם כזה שולם לבנק מתוך טעות או מתוך העדפה במירמה או מכל סיבה אחרת שהיא) מתחייב הממשכן לפצות ולשפות את הבנק על כל תשלום שהבנק יחוייב להחזירו כאמור לעיל בצירוף כל ההוצאות והתשלומים שהבנק יחוייב בהם ו/או ישא בהם בקשר לכך ובצירוף ריבית מירבית עד התשלום בפועל של כל הסכומים הנזכרים בפיסקה זו ע"י הממשכן לידי הבנק.
26. ספרי הבנק וחשבוניותיו בכל הנוגע לסכומים המגיעים ו/או יגיעו לבנק על פי חודי ההלוואה/האשראי ו/או שטר משכנתא זה ו/או מכל מקור אחר שהוא ובכלל זה לריבית, לתשלומים, ליתרות חוב, להוצאות ולאופן זקיפת התשלומים, ישמשו בכל עת ראיה קבילה לגבי הכתוב והרשום בהם.
27. הבנק רשאי להשתמש בזכויותיו, בכולן יחד או בחלק מהן, נגד הממשכן באותו הזמן או בזמנים שונים ובדרך כלל באותו סדר ובאופן כפי שימצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתו ההחלטתי.
28. הבנק רשאי אך לא חייב בכל מקרה לתבוע ו/או להגיש תביעה ו/או תביעות נגד הממשכן ו/או להוציא לפועל משכנתא זו על חלק מההלוואה ו/או חלק מהסכומים שהממשכן חייב, או יהיה חייב לבנק מבלי שהדבר יפגע או יגרע מזכותו של הבנק להגיש תביעות נוספות או להוציא לפועל המשכנתא לגבי יתרת ההלוואה או יתרת הסכומים שהממשכן חייב או יהיה חייב לבנק. כל סכום שייתבע או שבגינו יוצא לפועל שטר משכנתא זה ישמש עילת תביעה נפרדת ובלתי תלויה בכל חלק אחר של ההלוואה או שאר הסכומים שהממשכן חייב או יהיה חייב לבנק.

29. שטר משכנתא זה אינו גורע מזכויותיו האחרות של הבנק לפי הסכם ההלוואה או כל הסכם אחר שנעשה ו/או ייעשה בין הבנק ו/או הלווים ו/או הממשכן. הבנק יוכל בכל מקרה ומבלי לפגוע בזכויותיו על פי שטר משכנתא זה לתבוע כל סכום שהממשכן חייב ו/או יהיה חייב לו על פי חוזי ההלוואה/האשראי ו/או שטר משכנתא ו/או מכל מקור שהוא על ידי תביעה רגילה ו/או בכל דרך שהיא ומכל רכוש אחר של הממשכן וזאת בנפרד ו/או בנוסף להוצאה לפועל של משכנתא זו ו/או מימוש זכות כלשהי על פי שטר משכנתא זה.

30. הממשכן מוותר בזה על כל זכויותיו לטעון טענת התיישנות בהתאם לכל דין שיהיה בתוקף באותה עת בכל הקשור עם שטר משכנתא זה.

31. במידה ומשכנתא זו אינה ראשונה בדרגה, מסכימים בזה הצדדים כי במקרה שממשכנתא או משכנתאות בדרגה עדיפה למשכנתא זו ייפדו או יבוטלו, תוקדם דרגתה של משכנתא זו בהתאם.

32. הצדדים מסכימים כי יוכלו להגיש תביעות אך ורק לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל המוסמכת באחת מן הערים כמפורט להלן: ירושלים, תל אביב - יפו, חיפה, באר שבע או נצרת, הקרובה ביותר למקום בו שוכן סניף הבנק שבו נחתם הסכם ההלוואה או האשראי.

33. כתובת הבנק לצורך שטר משכנתא זה הנה רח' החשמונאים 123, ת"א-יפו, אלא אם כן הבנק יודיע בכתב לממשכן על תובת אחרת. כתובת הממשכן לצורך שטר משכנתא זה הנה כאמור בחוזי ההלוואה/האשראי או במקום הימצא הנכסים, הכל לפי שיקול דעתו של הבנק.

ב. הממשכן מתחייב להודיע לבנק על כל שינוי שיחול, אם יחול, בשמו, בכתובתו ו/או בכל פרט אחר המופיע בשטר משכנתא זה.

ג. כל דרישת תשלום או כל מסמך אחר או הודעה לפי שטר זה וכן כל הזמנה או הודעה אחרת בנוגע לפעולה משפטית שיש למוסרה לממשכן, מותר למסור לו באופן אישי או על ידי מכתב רשום בדואר ואם יישלח בדואר כאמור, יראו אותה כאילו נשלחה ונתקבלה על ידם במועד בהתאם לסידורי הדואר הרגילים אם לא הוכח אחרת. הצהרה בכתב מאת הבנק תשמש ראיה קבילה בדבר הזמן והמשלוח של ההודעה.

ד. ממשכן מוותר בזה על זכותו לקבל כל מיני הודעות רשמיות או נוטריוניות או איזו הודעה שהיא ביחס להפרה, או אי מילוי של איזו התחייבות שהיא מאלו שנוצרות או נובעות מחוזי ההלוואה/האשראי ו/או משטר משכנתא זה.

34. אם ורק אם והממשכן אינו צד לחוזי ההלוואה/האשראי והוא התחייב למכור את הנכס ללקוח, כי אז מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:

א. הבנק נותן בזה את הסכמתו מראש למכירת הנכס ללקוח בכפוף למשכנתא על פי שטר זה, אך זאת בתנאי שבעת העברת הנכס על שם הלקוח הנכס יהיה חופשי מכל שיעבוד, עיקול או זכות של צד ג' כלשהו, למעט המשכנתא על פי שטר זה.

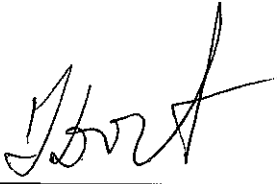
ב. הבנק לא יהיה זכאי להיפרע מהממשכן אלא במימוש המשכנתא על פי שטר זה, לרבות בנקיטת כל צעד אחר שנקבע במפורש בשטר זה. אין בפיסקה זו כדי לפגוע בזכויות הבנק כלפי הלקוח.

ג. הממשכן מוותר בזה על כל הזכויות וההתגוננויות המוקנות לערבים על פי חוק הערבות, תשכ"ז - 1967 ובפרט, אולם מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:

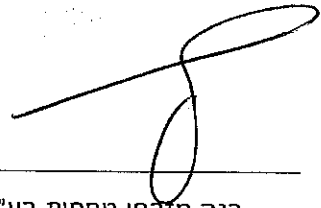
(1) הממשכן מסכים בזה כי הבנק לא יהיה חייב לפנות קודם לממשכן או ללקוח בדרישה לקיום כל חיוב המובטח במשכנתא על פי שטר זה כתנאי לנקיטת הליך כלשהו למימוש המשכנתא על פי שטר זה או כל צעד אחר כאמור לעיל.

(2) הבנק יהיה רשאי לתת ללקוח ארכות ו/או הנחות ו/או לתקן את חוזי ההלוואה/האשראי ו/או לשחרר את הלקוח ו/או ערב כלשהו ו/או להחליף, לחדש, לשחרר, לתקן, להימנע מלקיים או מלממש בטחונות ו/או ערבויות אחרים שהבנק קיבל או היה צריך לקבל להבטחת כל חיוב המובטח במשכנתא על פי שטר זה, ושום פעולה או הימנעות מלפעול מצד הבנק, בין אם פורש לעיל ובין אם לאו, לא יפגע בזכות הבנק לממש את המשכנתא על פי שטר זה ו/או לנקוט בצעדים אחרים כמפורט לעיל.

ולראיה באו הצדדים על החתום



חתימות הממשכנים: 1.



בנק מזרחי טפחות בע"מ

לשימוש כאשר הממשכן הינו מוכר ללקוח

אני/אנו הח"מ "הלקוח" על פי שטר המשכנתא דלעיל מצהיר/ים מסכים/ים ומתחייב/ים בכל ההצהרות ההסכמות וההתחייבות של ה"ממשכן" כמפורט בשטר המשכנתא דלעיל, לרבות על כל התנאים המיוחדים שבנספח לשטר המשכנתא; וכל זאת גם לאחר ש"הנכס" יועבר על שמי/נו.

חתימות הלווים:

1.

2.

אני מאמת בזה את חתימות/ות ה"לקוח" דלעיל.

תאריך

חתימה

שם פקיד הבנק/עו"ד